CONTRATO MARCO DE ADHESIÓN A LA RED ISBE

En Madrid, a [DÍA] de [MES] de [AÑO]

REUNIDOS

De una parte, [DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA], persona jurídica de derecho [privado/público], constituida conforme a las leyes de España, con domicilio [social] en [DOMICILIO SOCIAL], provista de N.I.F. número [NIF], e inscrita, en su caso, en el [REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE] bajo el número [NÚMERO REGISTRAL], representada en este acto por D./Dña. [REPRESENTANTE], en su condición de [CARGO], con poderes suficientes para la firma del presente Contrato Marco.

Y de otra parte, [DENOMINACIÓN ENTIDAD ADHERENTE], persona jurídica de derecho [privado/público], constituida conforme a las leyes de [Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo], con domicilio [social] en [DOMICILIO], provista de número de identificación fiscal o equivalente [NIF/VAT/ID] y [inscrita en el Registro público que resulte aplicable en su jurisdicción bajo el número [NÚMERO REGISTRAL] / creada o reconocida mediante [LEY / ACTO ADMINISTRATIVO / OTRO TÍTULO HABILITANTE]], representada en este acto por D./Dña. [NOMBRE REPRESENTANTE], en su condición de [CARGO], con poderes suficientes para la firma del presente contrato y con dirección de correo electrónico [EMAIL REPRESENTANTE] a efectos de notificaciones (en adelante, la "**Entidad Adherente**").

Ambas partes, en adelante denominadas conjuntamente como "**las Partes**", reconocen tener la capacidad jurídica y de obrar necesaria y suficiente para contratar y obligarse en la representación que ostentan, en especial para formalizar el presente Contrato Marco de Adhesión a la red ISBE. Reconociéndose mutuamente tal capacidad, los comparecientes,

EXPONEN

I. Que ISBE es una infraestructura de blockchain público-permisionada de ámbito nacional, cuya gobernanza explícita y sistema de niveles de participación garantizan un equilibrio entre la apertura del ecosistema y los requisitos de seguridad, resiliencia y cumplimiento jurídico.

II. Que la red ISBE opera bajo un modelo público-permisionado, lo que significa que, si bien se trata de una infraestructura abierta y colaborativa, el acceso a ciertas funcionalidades está restringido a participantes autorizados según su nivel de participación (el "**Nivel de Participación**"). El ecosistema se estructura en los siguientes Niveles de Participación, cada uno de ellos desarrollado en su correspondiente anexo al presente Contrato Marco:

a. Básico;
b. Observador;

c. Desarrollador;
d. Operador de Nodo de Ejecución; y
e. Operador de Nodo de Consenso.

III. Que cada uno de los referidos Niveles de Participación tiene un régimen propio de derechos, capacidades operativas y obligaciones dentro de la red ISBE. Los Niveles de Participación son autónomos entre sí, sin jerarquía ni progresión obligatoria entre ellos, pudiendo la Entidad Adherente suscribir uno o varios Niveles de Participación de manera simultánea, siempre que cumpla íntegramente las obligaciones asociadas a cada uno y respete las segregaciones funcionales que resulten exigibles, en especial entre roles técnicos y de infraestructura. La multipertenencia es voluntaria y, en ningún caso, obligatoria.

IV. Que, con el fin de preservar la neutralidad, la seguridad y el carácter federado de la red ISBE, la acumulación de Niveles de Participación que pueda comprometer dichos principios podrá ser condicionada, limitada o, en su caso, revocada por el órgano de supervisión o de gobernanza competente de la Entidad Gestora (según dicho término queda definido más adelante), mediante resolución motivada, basada en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y de acuerdo con las Políticas ISBE, actuando esta facultad como mecanismo para evitar concentraciones de poder o fenómenos de captura de la infraestructura.

V. Que la relación jurídica entre la Entidad Adherente y la Entidad Gestora se articula a través de la siguiente estructura contractual, actuando la Entidad Gestora como contraparte contractual única frente a la Entidad Adherente y como responsable de la administración y coordinación de la red ISBE, de conformidad con las decisiones de sus órganos de gobernanza:

- Mediante la suscripción del presente Contrato Marco de adhesión a la red ISBE, que establece el marco jurídico general, las Políticas ISBE de obligado cumplimiento y el régimen de responsabilidad común aplicable a todos los miembros de la red.

- Mediante la suscripción, de forma inseparable, de al menos uno de los anexos de nivel de participación (los "**Anexos de Rol**"), cada uno de los cuales regula el régimen específico aplicable al correspondiente Nivel de Participación.

  La adhesión de la Entidad Adherente a un Anexo de Rol se realizará: ***(i)*** de forma automática, en el caso de los Niveles de Participación Básico y Desarrollador, una vez formalizada la solicitud por los canales habilitados por la Entidad Gestora y verificadas las comprobaciones mínimas previstas en las Políticas ISBE, sin necesidad de un proceso de revisión individualizada; y ***(ii)*** para el resto de Niveles de Participación, únicamente una vez cumplidos los requisitos aplicables al Nivel de Participación correspondiente y previa revisión y aprobación por la Entidad Gestora, de acuerdo con los procedimientos de solicitud establecidos por la gobernanza de ISBE.

No se admite la adhesión a ISBE únicamente mediante la firma del Contrato Marco sin la asunción simultánea de, al menos, un Nivel de Participación.

VI. Que, habiendo llegado ambas Partes a un acuerdo respecto a la colaboración de la Entidad Adherente en la red ISBE conforme a lo indicado en los expositivos anteriores, las Partes formalizan el presente **CONTRATO MARCO DE ADHESIÓN A LA RED ISBE** (el "**Contrato Marco**"), que se regirá con arreglo y sujeción a las siguientes,

ESTIPULACIONES

PRIMERA.— OBJETO

1. El presente Contrato Marco tiene por objeto establecer el régimen jurídico general de adhesión y participación en la red ISBE y la relación jurídica entre la Entidad Adherente y la Entidad Gestora, marco que resulta aplicable a toda entidad que ostente la condición de Participante con independencia del o de los Niveles de Participación que asuma.

2. Los derechos, capacidades operativas, limitaciones y obligaciones específicos de cada Nivel de Participación se desarrollan y concretan en los correspondientes Anexos de Rol que, en su caso, suscriba la Entidad Adherente en su condición de Participante, los cuales forman parte integrante de este Contrato Marco y lo complementan.

3. La firma del presente Contrato Marco por sí sola no confiere a la Entidad Adherente la condición de Participante de la red ISBE. Para adquirir dicha condición será necesaria, en todo caso, la suscripción simultánea del Contrato Marco y de, al menos, un Anexo de Rol relativo a uno de los Niveles de Participación disponibles, quedando desde ese momento sometida la Entidad Adherente tanto al régimen general de este Contrato Marco como al régimen específico del/los Anexo/s de Rol suscrito/s.

4. La asunción posterior de nuevos Niveles de Participación por parte de la Entidad Adherente requerirá la firma de los Anexos de Rol adicionales correspondientes y la previa verificación por la Entidad Gestora del cumplimiento de los requisitos aplicables en cada caso, de conformidad con las Políticas ISBE. La terminación de un determinado Anexo de Rol no afectará, salvo pacto expreso en contrario o que sea el único Anexo de Rol, a la vigencia del presente Contrato Marco ni a los restantes Niveles de Participación que la Entidad Adherente mantenga vigentes.

SEGUNDA.— DEFINICIONES

A efectos de este Contrato Marco, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

- "**ISBE**": Siglas de Infraestructura de Servicios Blockchain de España, red blockchain de carácter público-permisionado impulsada por administraciones públicas y entidades privadas, alineada con las directrices europeas en materia de interoperabilidad y confianza digital. Incluye un conjunto de redes (red base y redes de Casos de Uso, entre otras) diseñadas para soportar aplicaciones con distintos niveles de apertura y requisitos normativos.

- "**Entidad Gestora**": Entidad responsable de la gestión operativa, técnica y de gobernanza de la red ISBE, habilitada para suscribir el presente Contrato Marco en representación de la red. Ejerce las competencias de administración que

correspondan, incluyendo la admisión de participantes, supervisión del cumplimiento de políticas y eventual exclusión de Participantes por incumplimiento.

- "**Políticas ISBE**": Conjunto de políticas internas que rigen diversos aspectos de la red ISBE y de su ecosistema, aprobadas por la Entidad Gestora en el ejercicio de sus funciones de gobernanza. Algunas de estas políticas resultan de aplicación interna a la Entidad Gestora y a los órganos de gobierno de ISBE, mientras que otras son de obligado cumplimiento para las Entidades Adherentes en general o para determinadas Entidades Adherentes en función de su Nivel o Niveles de Participación. La versión vigente de las Políticas ISBE y su ámbito de aplicación se mantendrán actualizadas y disponibles a través del portal ISBE u otros canales habilitados al efecto, sin perjuicio de la indicación específica de políticas aplicables que figure en las tablas incluidas en cada Anexo de Rol. El régimen de aprobación, modificación y prevalencia de las Políticas ISBE frente al presente Contrato Marco será el previsto en la cláusula Séptima. Las Políticas ISBE que, según dicha información vigente en cada momento, resulten aplicables a la Entidad Adherente se considerarán incorporadas al presente Contrato Marco por referencia y serán de obligado cumplimiento para esta en el ámbito de su participación en ISBE.

- **"Participante"**: Persona jurídica que ha suscrito el presente Contrato Marco y, de forma simultánea o sucesiva, uno o varios Anexos de Rol relativos a los Niveles de Participación previstos, habiendo superado el proceso de verificación *Know Your Business* (KYB) y los demás requisitos establecidos en las Políticas ISBE.

- "**Básico**": Nivel de Participación que confiere a la Entidad Adherente un conjunto de capacidades operativas limitadas y no intrusivas sobre la red ISBE, permitiéndole, en los términos que se concreten en las Políticas ISBE: ***(i)*** acceder al área privada y al portal de ISBE; ***(ii)*** utilizar librerías y asistentes (*wizards*) de contratos inteligentes preconfigurados en modalidades de despliegue no programático y supervisado; y ***(iii)*** utilizar los servicios básicos que ISBE ponga a disposición de sus Participantes (incluyendo, en su caso, servicios de notarización y registro de evidencias); ***(iv)*** utilizar, en su caso, los mecanismos de obtención controlada de gas que ISBE ponga a disposición de este Nivel de Participación (faucet u otros equivalentes); y ***(v)*** recibir comunicaciones administrativas y soporte funcional a través del área privada ISBE y de los canales de HelpDesk habilitados, sin facultarla para operar nodos propios ni para interactuar directamente con la *blockchain* más allá de los flujos habilitados y supervisados por ISBE. La Entidad Adherente podrá asumir este Nivel de Participación cuando haya ***(i)*** suscrito el **Anexo I – Condiciones Específicas del Nivel Básico** y ***(ii)*** superado satisfactoriamente el procedimiento interno de admisión general previsto en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y demás Políticas ISBE aplicables.

- "**Observador**": Nivel de Participación orientado a Entidades Adherentes con funciones de supervisión, control, auditoría, investigación o interés institucional, que permite auditar y monitorizar la red ISBE sin capacidad para intervenir operativamente en ella ni emitir transacciones. Este acceso comprende la exploración en modo exclusivamente de lectura del estado de la red ISBE (bloques, transacciones, métricas y estados agregados), así como la utilización de herramientas de observabilidad avanzadas puestas a disposición por la Entidad Gestora (paneles de monitorización, cuadros de mando y registros operativos), que permiten al Observador analizar el comportamiento del sistema, su estabilidad y la evolución temporal de sus principales

indicadores, sin facultades de emisión de transacciones ni de modificación del estado de la red y en los términos y con el alcance establecidos en las Políticas ISBE. La Entidad Adherente podrá asumir este Nivel de Participación cuando haya ***(i)*** suscrito el **Anexo II — Condiciones Específicas del Nivel Observador** y ***(ii)*** superado satisfactoriamente el procedimiento interno de evaluación e idoneidad aplicable a este Nivel de Participación, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** las demás Políticas ISBE.

- "**Desarrollador**": Nivel de Participación que habilita a la Entidad Adherente para diseñar, desarrollar, desplegar y mantener Casos de Uso y *Smart Contracts* sobre las redes de ISBE, previa superación de los procesos de homologación y conformidad técnica y normativa establecidos en las Políticas ISBE. En este Nivel de Participación, la Entidad Adherente podrá, además de las capacidades funcionales asociadas al Nivel Básico en lo que resulten compatibles: ***(i)*** desplegar *Smart Contracts* propios que hayan superado los tests de homologación previstos en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**; ***(ii)*** utilizar los servicios de infraestructura *Blockchain-as-a-Service* que ISBE ponga a disposición de los Desarrolladores o que, en su caso, les suministren terceros Operadores de Nodo de Ejecución; y ***(iii)*** solicitar la inclusión de sus soluciones en el catálogo de servicios y aplicaciones de ISBE, en los términos y límites que se definan en las Políticas ISBE. El Desarrollador no estará autorizado a operar Nodos de Ejecución propios ni a exponer infraestructura de nodo bajo su control en la red ISBE, salvo que la Entidad Adherente haya asumido adicionalmente el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución. La Entidad Adherente podrá asumir este Nivel de Participación cuando haya: ***(i)*** suscrito el **Anexo III — Condiciones Específicas del Nivel Desarrollador** y ***(ii)*** superado satisfactoriamente el procedimiento interno de homologación técnica y de conformidad previsto para este Nivel en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y demás Políticas ISBE que resulten aplicables.

- "**Operador de Nodo de Ejecución**": Nivel de Participación que habilita a la Entidad Adherente para desplegar, configurar y operar uno o varios Nodos de Ejecución propios de la red ISBE (distintos de los Nodos de Consenso), asumiendo un rol de infraestructura dentro del ecosistema. En este Nivel de Participación, la Entidad Adherente podrá, en los términos que se establezcan en las Políticas ISBE: ***(i)*** utilizar sus Nodos de Ejecución como punto de acceso transaccional a la red ISBE para sus propios sistemas y aplicaciones (por ejemplo, mediante endpoints RPC, APIs o conectores específicos); ***(ii)*** prestar, cuando así se permita, servicios de conectividad y *Blockchain-as-a-Service* a terceros autorizados, apoyándose en dichos Nodos de Ejecución; ***(iii)*** integrar los Nodos de Ejecución en sus propios sistemas de monitorización, registro de eventos, observabilidad y gestión de incidentes; y ***(iv)*** participar en los mecanismos de alta disponibilidad, redundancia y resiliencia que se definan para la capa de ejecución de la red ISBE, sin intervenir en el Protocolo de Consenso. La Entidad Adherente que ostente este Nivel de Participación deberá cumplir los requisitos técnicos, de seguridad, bastionado, disponibilidad, capacidad y soporte que se definan para los Nodos de Ejecución en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y en las demás Políticas ISBE, incluyendo, en su caso, la obligación de mantener determinados niveles de servicio (SLAs), conservar registros técnicos y colaborar en auditorías o verificaciones que se lleven a cabo sobre la infraestructura. La Entidad Adherente podrá asumir este Nivel de Participación cuando haya: ***(i)*** suscrito el **Anexo IV — Condiciones Específicas del Nivel de Operador de Nodo de Ejecución** y ***(ii)*** superado satisfactoriamente el procedimiento interno de

homologación técnica y de gestión de nodos aplicable a este Nivel, de conformidad con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y las demás Políticas ISBE.

- "**Operador de Nodo de Consenso**": Nivel de Participación que habilita a la Entidad Adherente para operar uno o varios Nodos de Consenso y participar activamente en el Protocolo de Consenso de la red ISBE, contribuyendo a la validación de transacciones y a la seguridad e integridad de la infraestructura. En este Nivel de Participación, la Entidad Adherente asume obligaciones reforzadas de independencia, ubicación, seguridad, disponibilidad y cumplimiento de los parámetros del Protocolo de Consenso definidos en las Políticas ISBE. El Nodo de Consenso deberá encontrarse desplegado en una ubicación física identificada, estable y previamente comunicada a la Entidad Gestora, situada en el territorio de algún Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en cualquiera de los territorios autorizados en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, y cumplir en todo momento las condiciones técnicas, de seguridad, disponibilidad e independencia establecidas en las Políticas ISBE. La Entidad Adherente podrá asumir este Nivel de Participación cuando haya: ***(i)*** suscrito el **Anexo V — Condiciones Específicas del Nivel de Operador de Nodo de Consenso**; y ***(ii)*** superado satisfactoriamente el procedimiento interno de homologación técnica, de seguridad y de gobernanza previsto para este Nivel, de conformidad con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y las demás Políticas ISBE, incluyendo las restricciones de acumulación de roles y segregación de funciones que, en su caso, se prevean para este Nivel de Participación.

- "**Protocolo de Consenso**": Conjunto de reglas, algoritmos y parámetros técnicos que determinan cómo se proponen, validan y finalizan los bloques de transacciones en la red ISBE, mediante la intervención exclusiva de Nodos de Consenso operados por entidades que ostenten el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso y que hayan sido previamente autorizadas conforme al presente Contrato Marco y a las Políticas ISBE. Incluye, entre otros elementos, los criterios de selección y rotación de Nodos de Consenso, las reglas de quorum y de voto, los umbrales necesarios para la validación de bloques, las condiciones de finalidad de las transacciones y los procedimientos para la gestión de incidencias y fallos en el consenso. La definición, revisión, actualización y, en su caso, sustitución del Protocolo de Consenso constituye una facultad reservada a la Entidad Gestora, de conformidad con las decisiones de los órganos de gobernanza de ISBE y con las Políticas ISBE, y se llevará a cabo exclusivamente mediante las correspondientes modificaciones de software, configuraciones de red y/o contratos inteligentes de gobernanza. Ningún Participante podrá alterar o intentar alterar unilateralmente el Protocolo de Consenso, ni promover bifurcaciones ("*forks*") o modificaciones no autorizadas del mismo.

- "**Nodo de Ejecución**": Nodo de la red ISBE encargado de procesar transacciones, mantener el estado de la blockchain y proporcionar servicios de lectura y, en su caso, emisión de transacciones, sin intervenir directamente en el Protocolo de Consenso. Podrá ser operado por la Entidad Gestora o por entidades que ostenten el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución, de conformidad con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y las demás Políticas ISBE.

- "**Nodo de Consenso**": Nodo que forma parte del Protocolo de Consenso de la red ISBE, encargándose de proponer y validar bloques de transacciones. Su operación está sujeta a estrictos requisitos técnicos, de seguridad (bastionado) y de disponibilidad definidos en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

- "**Caso de Uso**": Solución tecnológica (aplicación, servicio o proceso de negocio) que utiliza la infraestructura de ISBE para ejecutar lógica de negocio, registrar operaciones y/o anclar evidencias, normalmente mediante uno o varios Smart Contracts desplegados en las redes de ISBE distintas de la red base. Cada Caso de Uso debe ser previamente autorizado y homologado conforme a la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, y puede, a solicitud de la Entidad Adherente que ostente el Nivel de Participación de Desarrollador u Operador de Nodo de Ejecución, ser incluido en el catálogo de servicios de ISBE una vez desplegado.

- "**Smart Contract**" (Contrato Inteligente): Programa o conjunto de códigos desplegados en la red ISBE que ejecuta automáticamente condiciones predefinidas. Su despliegue en la red ISBE exige superar un test de conformidad técnica y de ciberseguridad realizado por la Entidad Gestora, y debe realizarse mediante los contratos fábrica autorizados para garantizar trazabilidad y cumplimiento de la arquitectura homologada (los "**Contratos Fábrica**").

- "**Caso de Uso DORA**": Aquel Caso de Uso desplegado o a desplegar sobre la red ISBE que: ***(i)*** forma parte de los servicios TIC utilizados por una o varias entidades financieras incluidas en el ámbito subjetivo del Reglamento (UE) 2022/2554 ("**Reglamento DORA**") para la prestación de sus servicios regulados; o ***(ii)*** es utilizado por la Entidad Adherente en el marco de un contrato con una entidad financiera sujeta al Reglamento DORA en el que se le exija contractualmente garantizar determinados requisitos de resiliencia operativa digital sobre la infraestructura utilizada, incluyendo ISBE.

- "**Adenda DORA**": Documento contractual complementario al Contrato Marco que incorpora las cláusulas específicas exigidas por el Reglamento DORA y/o por las entidades financieras sujetas al mismo, en relación con los Servicios TIC descritos en la propia Adenda (y su anexo de servicios), los cuales podrán corresponderse con uno o varios Casos de Uso desplegados sobre la red ISBE. En la Adenda DORA se identificarán los Casos de Uso DORA cubiertos, el rol de la Entidad Adherente en dichos Casos de Uso DORA y el alcance de los compromisos adicionales asumidos por la Entidad Gestora a los solos efectos de facilitar el cumplimiento del Reglamento DORA por parte de las entidades financieras afectadas y/o de la propia Entidad Adherente.

- "**Entidad DORA**": Cualquier entidad incluida en el ámbito subjetivo de aplicación del Reglamento DORA, ya sea la propia Entidad Adherente o un cliente de esta respecto del cual se despliegue un Caso de Uso DORA sobre la red ISBE.

TERCERA.— CONDICIONES GENERALES DE ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN

Las siguientes condiciones generales resultan aplicables a la Entidad Adherente mientras mantenga vigente el presente Contrato Marco y tenga suscrito, al menos, un Anexo de Rol relativo a un Nivel de Participación, con independencia del concreto Nivel o Niveles de Participación que, en cada momento, tenga asumidos, y sin perjuicio de lo que, adicionalmente, se establezca en los Anexos de Rol correspondientes.

1. Admisión y requisitos generales:

1. Al suscribir el presente Contrato Marco y, de forma simultánea, al menos un Anexo de Rol relativo a un Nivel de Participación, la Entidad Adherente pasa a integrarse en la red ISBE en los términos previstos en este Contrato Marco y en dicho/s anexo/s.

2. La Entidad Adherente declara y garantiza que, en el momento de su adhesión y durante toda la vigencia del presente Contrato Marco, cumple los requisitos de admisibilidad que, con carácter general o específico para cada Nivel de Participación, establezcan este Contrato Marco y las Políticas ISBE, incluyendo, al menos: ***(i)*** su válida constitución y capacidad jurídica; ***(ii)*** el ejercicio de actividades lícitas; y ***(iii)*** la superación de los procesos de verificación *Know Your Business* (KYB)[1] y demás comprobaciones que, de forma razonable y proporcionada, resulten exigibles conforme a la normativa aplicable y a las Políticas ISBE vigentes en cada momento.

3. La Entidad Gestora podrá verificar en cualquier momento el mantenimiento de estos requisitos, pudiendo requerir a tal efecto la aportación de documentación actualizada, de conformidad con lo establecido en las Políticas ISBE.

2. Cumplimiento normativo y de Políticas ISBE

La Entidad Adherente se compromete a respetar en todo momento la normativa que le resulte aplicable, los Estatutos de la red ISBE (si existieren) y todas las Políticas ISBE que, según la información publicada por la Entidad Gestora en el portal ISBE y lo previsto en los Anexos de Rol que tenga suscritos, resulten aplicables a su situación en cada momento.

En particular, la Entidad Adherente vendrá obligada a cumplir: ***(i)*** las Políticas ISBE identificadas por la Entidad Gestora como aplicables con carácter general a toda Entidad Adherente con Contrato Marco vigente; y ***(ii)*** respecto de cada Nivel de Participación que haya asumido, las Políticas ISBE cuyo ámbito de aplicación incluya dicho Nivel de Participación.

El régimen de aprobación, modificación y actualización de las Políticas ISBE será el previsto en la cláusula Séptima del presente Contrato Marco, que la Entidad Adherente declara conocer y aceptar. El incumplimiento relevante o reiterado de las Políticas ISBE, o de las obligaciones generales derivadas del presente Contrato Marco, podrá dar lugar a las medidas previstas en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, incluyendo, en su caso, la suspensión de servicios, la revocación de uno o varios Niveles de Participación o la baja forzosa de la Entidad Adherente.

---

[1] Entendidos estos como procesos de identificación y verificación de la Entidad Adherente, que incluye, entre otros extremos, la comprobación de su existencia jurídica, datos registrales básicos, poderes de representación y, en su caso, titularidad real y actividad declarada, todo ello conforme a la normativa aplicable y a las Políticas ISBE.

3. Acceso, credenciales y comunicaciones

1. La Entidad Gestora proporcionará a la Entidad Adherente las credenciales de acceso[2] necesarias para acceder al portal de ISBE y a las interfaces que se habiliten para la gestión de su participación en la red.

2. A efectos de comunicaciones contractuales y operativas, los canales habilitados por la Entidad Gestora serán, al menos, los siguientes: ***(i)*** el Área Privada de ISBE, como canal principal y contractualmente vinculante de comunicación interna, a través del cual se distribuirán las notificaciones oficiales, las comunicaciones operativas críticas (incluyendo cambios y alertas) y se dará acceso al centro documental privado y a herramientas de soporte como el Help Desk; ***(ii)*** el correo electrónico oficial designado por la Entidad Adherente, que se utilizará como canal secundario o de refuerzo para comunicaciones informativas, convocatorias o avisos que complementen la información disponible en el Área Privada; y ***(iii)*** una newsletter periódica, de carácter meramente informativo, que podrá remitirse por correo electrónico a los miembros registrados del ecosistema.

   A través de dichos canales, la Entidad Adherente podrá gestionar su relación con la Entidad Gestora y con la red ISBE, incluyendo, en particular, la tramitación de solicitudes de adhesión, modificación o renuncia a Niveles de Participación mediante la suscripción, modificación o resolución de los correspondientes Anexos de Rol, así como la recepción de notificaciones y comunicaciones relacionadas con la operativa de la red y con las Políticas ISBE.

3. La Entidad Adherente será responsable de la custodia diligente de sus credenciales y de la correcta gestión de los usuarios autorizados bajo su ámbito de control, respondiendo frente a la Entidad Gestora y frente a terceros por el uso que estos hagan de las mismas, salvo prueba de robo, pérdida o uso indebido debidamente notificados a la Entidad Gestora en los términos que prevean las Políticas ISBE.

4. Contribuciones económicas generales

1. Como contribución a la sostenibilidad de la red, la Entidad Adherente deberá abonar las cuotas de membresía, tarifas o cánones que el modelo económico de ISBE prevea, tanto con carácter general como, en su caso, asociados específicamente a los Niveles de Participación que haya asumido o a los servicios que consuma.

2. Las cuantías, conceptos, periodicidad y condiciones de pago de dichas contribuciones económicas se determinarán de conformidad con lo previsto en este Contrato Marco, en los Anexos de Rol y en las Políticas ISBE, y serán comunicadas a la Entidad Adherente con antelación razonable, aplicándose en todo caso criterios objetivos y no discriminatorios.

3. La Entidad Adherente se compromete a satisfacer puntualmente todas sus obligaciones económicas conforme a las cantidades y plazos que se le notifiquen. La falta de pago en los términos previstos en este Contrato Marco y en las Políticas ISBE podrá constituir un incumplimiento contractual grave y habilitar a la Entidad Gestora para adoptar medidas de

---

[2] Por ejemplo, usuario y contraseña, certificados digitales o mecanismos equivalentes.

suspensión de servicios, revocación de Niveles de Participación o baja forzosa, sin perjuicio de la reclamación de las cantidades debidas.

5. Responsabilidad general y uso debido de la red

1. La Entidad Adherente es responsable de utilizar la infraestructura ISBE de buena fe, con pleno respeto a la legalidad vigente, a los derechos de las demás entidades que participen en la red y a los principios de integridad, seguridad y estabilidad de la infraestructura.

2. En particular, la Entidad Adherente se abstendrá de: ***(i)*** utilizar la red ISBE para actividades ilícitas o contrarias al orden público; ***(ii)*** introducir códigos maliciosos, vulnerabilidades intencionadas o configuraciones que comprometan la seguridad, disponibilidad o correcto funcionamiento de la red; y ***(iii)*** realizar cualquier actuación que pueda dañar de forma relevante la reputación de ISBE o de sus Participantes.

3. La Entidad Adherente mantendrá indemne a la Entidad Gestora y al resto de entidades que participen en la red ISBE frente a cualquier reclamación, sanción, daño o coste que se derive de sus propias actuaciones u omisiones en la red ISBE o de las de las personas por las que deba responder, sin perjuicio de las limitaciones de responsabilidad que, en su caso, se establezcan en este Contrato Marco o en las Políticas ISBE.

<u>CUARTA</u>.—PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

1. La firma del presente Contrato Marco no implica transferencia alguna de derechos de propiedad intelectual o industrial entre las Partes. Cada Parte conservará en todo momento la titularidad sobre sus activos intangibles preexistentes o desarrollados al margen de la red ISBE.

2. Los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre las aplicaciones, *Smart Contracts*, códigos, documentación técnica y cualesquiera otros desarrollos que la Entidad Adherente cree, despliegue u opere en la red ISBE pertenecerán a la propia Entidad Adherente o a los terceros que correspondan, sin perjuicio del régimen de licencias, autorizaciones, cesiones, limitaciones de uso y demás condiciones establecido en la **Política NOR1070 – Política de propiedad intelectual**, que la Entidad Adherente declara conocer y aceptar.

3. El uso por la Entidad Adherente de la infraestructura tecnológica, elementos de software y demás activos intangibles titularidad de la Entidad Gestora en el ámbito de ISBE quedará sometido al régimen de licencia previsto en la **Política NOR1070 – Política de propiedad intelectual** y en las demás Políticas ISBE que resulten de aplicación, extinguiéndose automáticamente dicha licencia en los supuestos y términos allí previstos.

<u>QUINTA</u>.— CONFIDENCIALIDAD

1. El régimen de confidencialidad aplicable a la información a la que las Partes tengan acceso con ocasión de la firma y vigencia del presente Contrato Marco y/o de cualquiera de los Niveles de Participación que la Entidad Adherente asuma mediante los correspondientes Anexos de Rol se regirá por lo dispuesto en la **Política NOR1050 – Política de confidencialidad**, que la Entidad Adherente declara conocer y aceptar y que se considera incorporada al presente Contrato Marco por remisión.

SEXTA.— PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Las Partes garantizan el pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular del Reglamento (UE) 2016/679 y la legislación española de desarrollo (Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás disposiciones aplicables).

2. Sin perjuicio de lo anterior, el régimen detallado aplicable al tratamiento de datos personales en el contexto de la red ISBE —incluyendo, entre otros extremos, la asignación de roles de responsable y encargado del tratamiento, las obligaciones de información, las medidas técnicas y organizativas de seguridad, la gestión de incidentes y brechas de seguridad, el uso de datos personales en registros *on-chain* y las condiciones para la eventual formalización de acuerdos de encargo de tratamiento— se regirá por lo dispuesto en la Política **NOR1060 – Política de protección de datos personales**, que la Entidad Adherente declara conocer y aceptar y que se considera incorporada al presente Contrato Marco por remisión, obligándose las Partes a cumplirla en todo momento en la medida en que les resulte aplicable.

SÉPTIMA.— DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO MARCO

1. Duración y prórrogas

El presente Contrato Marco entra en vigor en la fecha de su firma por ambas Partes y tendrá una duración inicial de **un (1) año** a contar desde dicha fecha, manteniéndose vigente mientras la Entidad Adherente tenga suscrito, al menos, un Anexo de Rol relativo a un Nivel de Participación en la red ISBE.

Transcurrido dicho periodo inicial, el Contrato Marco se prorrogará tácitamente por periodos sucesivos de un (1) año, salvo que cualquiera de las Partes comunique por escrito a la otra su voluntad de no prorrogarlo, con un preaviso mínimo de tres (3) meses respecto de la fecha de vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prórrogas.

Cada Anexo de Rol que se suscriba formará parte integrante del Contrato Marco y su vigencia estará supeditada a la de este, salvo que el correspondiente Anexo de Rol se dé por terminado individualmente conforme a sus propias cláusulas[3]. La extinción del último Anexo de Rol que la Entidad Adherente mantenga vigente determinará, en todo caso, la resolución automática del presente Contrato Marco en la misma fecha en que aquella produzca efectos.

2. Modificación de las Políticas ISBE y prevalencia sobre el Contrato Marco

La Entidad Adherente reconoce y acepta que las Políticas ISBE que desarrollan el presente Contrato Marco, así como cualesquiera otras que figuren en cada momento como vigentes y aplicables según la información publicada por la Entidad Gestora, serán aprobadas y podrán ser modificadas, sustituidas o derogadas de forma unilateral por la Entidad Gestora, en el ejercicio de sus funciones de gobernanza sobre la red ISBE y de

[3] Por ejemplo, renuncia o revocación de un Nivel de Participación específico sin que ello implique necesariamente la baja total de la Entidad Adherente de la red ISBE.

conformidad con las reglas de adopción de acuerdos de sus órganos de administración y gobierno vigentes en cada momento.

La Entidad Gestora notificará a la Entidad Adherente las modificaciones de las Políticas ISBE (por medio del portal de ISBE u otro canal previsto), indicando la fecha de entrada en vigor y concediendo, en su caso, un plazo razonable para su implementación cuando así resulte necesario.

Las modificaciones de las Políticas ISBE serán plenamente aplicables y vinculantes para la Entidad Adherente desde la fecha indicada en la correspondiente notificación y se considerarán desarrollo técnico, organizativo y/o normativo del presente Contrato Marco, entendiéndose este adaptado en lo estrictamente necesario para alinearse con la versión vigente de dichas Políticas ISBE, sin que ello suponga dejar la validez o el cumplimiento del Contrato Marco al arbitrio de la Entidad Gestora en los términos del artículo 1256 del Código Civil. En caso de discrepancia o conflicto entre lo previsto en el presente Contrato Marco y el contenido de las Políticas ISBE vigentes que resulten aplicables a la Entidad Adherente, prevalecerá lo dispuesto en dichas Políticas ISBE en la medida en que regulen aspectos técnicos, organizativos u operativos de la participación en ISBE, entendiéndose el Contrato Marco adaptado automáticamente en lo estrictamente necesario para reflejar dicha prevalencia.

Si alguna actualización de las Políticas ISBE implicase una alteración sustancial y objetivamente gravosa de las obligaciones contractuales de la Entidad Adherente, esta podrá manifestar por escrito su desacuerdo y, de persistir la discrepancia, solicitar la baja voluntaria antes de la fecha de entrada en vigor de la modificación correspondiente, considerándose en tal caso resuelto el Contrato Marco sin penalización alguna para la Entidad Adherente y sin obligación de asumir importe distinto de las cantidades devengadas hasta la fecha efectiva de resolución.

Fuera de lo previsto en los párrafos anteriores, cualquier otra modificación de las cláusulas de este Contrato Marco o de los Anexos de Rol deberá realizarse por escrito y de común acuerdo entre las Partes.

3. Terminación del Contrato Marco

1. Baja voluntaria de la Entidad Adherente

La Entidad Adherente podrá, en cualquier momento, dar por terminada su participación en la red ISBE y, por ende, resolver este Contrato Marco, notificándolo por escrito a la Entidad Gestora con una antelación mínima de quince (15) días naturales, de conformidad con el procedimiento de baja voluntaria previsto en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

Los aspectos técnicos y operativos del proceso de desconexión y *offboarding* (incluyendo, en su caso, revocación de accesos, deshabilitación de nodos y deslistado de servicios o Casos de Uso) se regirán íntegramente por lo dispuesto en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

2. *Resolución por incumplimiento y baja forzosa*

   La Entidad Gestora podrá acordar la resolución del presente Contrato Marco y la baja forzosa de la Entidad Adherente de la red ISBE en los supuestos y condiciones previstos en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, cuando concurra un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones derivadas del propio Contrato Marco, de los Anexos de Rol o de las Políticas ISBE que resulten aplicables.

   El procedimiento, fases, plazos, garantías de audiencia y régimen de decisión aplicables a la baja forzosa serán los establecidos en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**. La baja forzosa por incumplimiento no excluye la posible reclamación de daños y perjuicios si la actuación de la Entidad Adherente hubiese causado un daño cierto a la Entidad Gestora, a la red ISBE o a terceros.

3. *Efectos de la terminación del Contrato Marco*

   La terminación de este Contrato Marco, por cualquier causa, no afectará a aquellas estipulaciones que por su naturaleza deban subsistir, incluyendo, a título enunciativo, las relativas a confidencialidad, protección de datos personales, propiedad intelectual, limitaciones de responsabilidad y régimen de resolución de conflictos, así como cualesquiera otras que así se prevean en este Contrato Marco o en las Políticas ISBE.

   La Entidad Adherente reconoce que, tras su salida de la red ISBE, no tendrá derecho a reclamar compensación o indemnización alguna por la pérdida de la condición de Participante ni por la discontinuación de sus Casos de Uso en la red, sin perjuicio de la eventual devolución de garantías económicas que, en su caso, se hubieran constituido y no hubieran sido aplicadas a la cobertura de incumplimientos o deudas pendientes en los términos establecidos en las Políticas ISBE.

OCTAVA.— RÉGIMEN ESPECÍFICO PARA CASOS DE USO DORA

1. Cuando la Entidad Adherente pretenda desplegar o explotar sobre la red ISBE uno o varios Casos de Uso DORA, deberá, con carácter previo al despliegue en producción de dichos Casos de Uso DORA, suscribir con la Entidad Gestora la correspondiente Adenda DORA.

2. La Adenda DORA tendrá naturaleza complementaria respecto del presente Contrato Marco y de las Políticas ISBE. En caso de contradicción entre lo dispuesto en este Contrato Marco o en las Políticas ISBE y lo previsto en una Adenda DORA, prevalecerá esta última exclusivamente en lo relativo a los Casos de Uso DORA expresamente identificados en ella, aplicándose el Contrato Marco y las Políticas ISBE con carácter general en todo lo demás.

3. La Entidad Adherente se compromete a no desplegar ni explotar en producción ningún Caso de Uso DORA sobre la red ISBE mientras no se encuentre en vigor, entre la Entidad Gestora y la Entidad Adherente, una Adenda DORA que cubra expresamente dicho Caso de Uso DORA.

4. La Entidad Adherente notificará sin demora a la Entidad Gestora la concurrencia o posible concurrencia de las circunstancias que determinan la calificación de un Caso de Uso como Caso de Uso DORA, conforme a las definiciones del presente Contrato Marco y de la Adenda DORA, comprometiéndose a suspender o no iniciar la explotación en producción de dicho Caso de Uso DORA hasta que la Adenda DORA correspondiente sea suscrita.

NOVENA.— LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

1. El presente Contrato Marco, los Anexos de Rol que lo integran y las Políticas ISBE que lo desarrollan se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación común española.

2. Para la resolución de cualquier conflicto, discrepancia o reclamación derivada de la interpretación o ejecución del presente Contrato Marco, de sus Anexos de Rol o, en lo que proceda, de las Políticas ISBE, las Partes procurarán, con carácter previo, alcanzar una solución amistosa a través de los canales de gobernanza de ISBE.

   A tal efecto, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra su posición por escrito, iniciándose un periodo de **negociación directa** de treinta (30) días naturales desde la recepción de dicha notificación. Durante este periodo, se celebrará al menos una reunión —presencial o telemática— convocada por la Entidad Gestora, debiendo las Partes realizar esfuerzos razonables para alcanzar un acuerdo.

   La solución amistosa podrá apoyarse opcionalmente en mecanismos de mediación voluntaria gestionados por la Entidad Gestora o por un tercero independiente.

   Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera alcanzado un acuerdo que ponga fin al conflicto, cada interviniente, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de [*Madrid*] (o de aquella localidad donde la Entidad Gestora tenga su domicilio social, si fuese distinta), que serán competentes para conocer del asunto.

   Si por imperativo legal la Entidad Adherente ostentara la condición de Administración Pública y no pudiera someterse a jurisdicción civil ordinaria, las partes acuerdan que cualquier controversia se solventará conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector público o contencioso-administrativa, según corresponda.

[SIGUEN HOJA DE FIRMAS Y ANEXOS]

En prueba de conformidad, las partes firman el presente Contrato Marco junto con sus anexos —en caso de que proceda—por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

Anexo I — Condiciones Específicas del Nivel Básico

1. Aplicabilidad

El presente Anexo I se aplicará cuando la Entidad Adherente, habiendo suscrito el Contrato Marco, suscriba este Anexo I y obtenga la habilitación para ostentar el Nivel de Participación de **Nivel Básico** en la red ISBE, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

2. Objeto del Anexo

El presente Anexo I tiene por objeto establecer las condiciones particulares bajo las cuales el Nivel Básico accede y utiliza la infraestructura y los servicios de ISBE en un nivel operativo limitado y no intrusivo, sin operación de nodos propios y sin interacción directa con la *blockchain* al margen de los flujos habilitados y supervisados por ISBE.

3. Habilitación como Nivel Básico

La Entidad Adherente ostentará el Nivel de Participación Básico mientras mantenga vigente el Contrato Marco y el presente Anexo I y cumpla, en cada momento, los requisitos específicos de admisión y permanencia asociados a este Nivel de Participación que se establecen en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y en las demás Políticas ISBE que le resulten aplicables, incluyendo, en particular, las obligaciones de actualización de información y gestión de identidades previstas en la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos**.

La Entidad Gestora podrá revisar periódicamente el cumplimiento de estos requisitos y, en su caso, reconsiderar la habilitación como Participante Básico de conformidad con el Contrato Marco y la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

4. Capacidades funcionales del Nivel Básico

En su condición de Nivel Básico, la Entidad Adherente podrá, en los términos y con los límites establecidos en las Políticas ISBE que resulten de aplicación, en particular la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**:

a. Acceder al área privada y al portal de ISBE, incluyendo la documentación, manuales, comunicaciones, avisos operativos y demás contenidos que la Entidad Gestora ponga a disposición de los Participantes del ecosistema.

b. Utilizar librerías, asistentes y *wizards* de *Smart Contracts* preconfigurados que ISBE ofrezca en modalidad de despliegue no programático y supervisado, siempre a través de los flujos y herramientas autorizados y sin acceso directo a nodos de la red, de acuerdo con la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**.

c. Acceder, cuando así se encuentre habilitado, a servicios básicos de notarización, registro de evidencias y sellado de tiempo sobre la infraestructura ISBE, en los términos que fije la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y

con las cautelas de protección de datos de la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**.

d. Acceder y utilizar los elementos comunes de soporte y comunicación del ecosistema ISBE, incluyendo, como mínimo: ***(i)*** el acceso a los canales de helpdesk y demás servicios de soporte habilitados; y ***(ii)*** la recepción de notificaciones oficiales y comunicaciones operativas a través del Área Privada de ISBE, de forma que incluso las Entidades Adherentes sin funciones tecnológicas avanzadas dispongan de mecanismos adecuados de asistencia, transparencia y cumplimiento. Asimismo, el Nivel Básico podrá incluir el acceso a un mecanismo interno y controlado de distribución de tokens operativos (*faucet* o sistema equivalente), destinado exclusivamente a proporcionar el gas estrictamente necesario para la ejecución de las operaciones autorizadas, de conformidad con las Políticas ISBE y, en su caso, con la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, sin que ello implique acceso a mercados externos ni la configuración de un instrumento de inversión o de carácter especulativo.

e. Formular consultas, solicitudes y, en su caso, propuestas de evolución hacia otros Niveles de Participación a través de los canales definidos en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

En ningún caso el Nivel de Participación Básico habilita, por sí solo, para operar nodos de la red ISBE ni para exponer infraestructura propia de nodo, lo que requerirá la asunción, en su caso, de los Niveles de Operador de Nodo de Ejecución y/o Operador de Nodo de Consenso mediante los anexos correspondientes.

5. Obligaciones específicas del Nivel Básico

Sin perjuicio de las obligaciones generales asumidas en el Contrato Marco y de las Políticas ISBE que le resulten aplicables, el Nivel Básico se compromete, en particular, a:

a. Utilizar la infraestructura, el área privada y los servicios de ISBE exclusivamente para los fines lícitos y propios de su actividad, respetando en todo momento la **Política NOR1020 – Política de régimen de responsabilidad de la organización**, la **Política NOR1030 – Código ético**, la **Política NOR1040 – Política de conflictos de interés**, la **Política NOR1080 – Política de competencia y neutralidad** y la **Política NOR1090 – Política sostenibilidad medioambiental**.

b. Cumplir las obligaciones de confidencialidad previstas en el Contrato Marco y en la **Política NOR1050 – Política de confidencialidad**, en relación con cualquier información no pública a la que acceda a través del portal o de los servicios de ISBE.

c. Tratar los datos personales conforme a la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**, minimizando la inclusión de datos personales en cualquier funcionalidad que pueda generar registros sobre la infraestructura ISBE y priorizando el uso de mecanismos de hash, referencias o pseudonimización cuando así lo prevean las Políticas ISBE y, en particular, la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**.

d. Respetar los derechos de propiedad intelectual y el régimen de licencias definido en la **Política NOR1070 – Política de propiedad intelectual**, en especial en lo relativo al

uso de documentación, librerías, plantillas, wizards y demás activos puestos a su disposición por ISBE.

e. Gestionar las credenciales de acceso, certificados, API *Keys* u otros mecanismos de autenticación y autorización de acuerdo con la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos**, garantizando su custodia, uso diligente y no cesión a terceros no autorizados.

f. Utilizar los *wizards*, librerías y servicios de notarización o registro únicamente a través de los canales y flujos aprobados por la Entidad Gestora, absteniéndose de intentar eludir dichos flujos o de interactuar directamente con nodos o capas de infraestructura a los que no esté autorizado a acceder.

   Cuando la Entidad Adherente utilice los *wizards* o asistentes de despliegue de *Smart Contracts* asociados al Nivel Básico para generar activos o instrumentos *on-chain* de naturaleza transferible (incluidos, a título meramente ejemplificativo, tokens emitidos en una red de Casos de Uso), deberá llevar y mantener un registro *off-chain*, mínimo, veraz y actualizado de las entidades o personas a las que entregue dichos activos en el marco de la emisión primaria, en los términos y con el alcance previstos en las Políticas ISBE, en particular en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, sin perjuicio de lo dispuesto en la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales** respecto de los datos que, en su caso, se incorporen a dicho registro. Dicho registro tendrá exclusivamente finalidad de trazabilidad básica y de refuerzo de la responsabilidad del emisor y de la coherencia del ecosistema, y no constituirá por sí mismo un procedimiento de identificación, diligencia debida o cumplimiento integral en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. La Entidad Adherente no vendrá obligada, en virtud de este Contrato Marco, a identificar a los titulares secundarios ni a supervisar las transmisiones ulteriores de los activos emitidos entre terceros.

g. Atender las comunicaciones y avisos operativos que la Entidad Gestora difunda a través del portal o de otros canales habilitados, implementando en un plazo razonable las medidas que, en su caso, se le requieran para mantener un uso adecuado y conforme a las Políticas ISBE.

6. Condiciones económicas

Las cuotas, cánones, tarifas u otras condiciones económicas asociadas al Nivel de Participación Básico se regirán íntegramente por lo que establezca la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, en su versión vigente en cada momento.

La falta de pago de las cantidades que procedan podrá constituir un incumplimiento relevante y habilitar a la Entidad Gestora para adoptar las medidas previstas en el Contrato Marco y en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, incluyendo, en su caso, la suspensión de servicios y la baja forzosa del ecosistema ISBE.

7. Terminación o modificación del Nivel de Participación Básico

La baja voluntaria, revocación o cualquier otra forma de terminación del Nivel de Participación Básico se regirá por lo previsto en el Contrato Marco y en la **Política**

ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE. La terminación de este Anexo I no comportará por sí sola la resolución del Contrato Marco mientras la Entidad Adherente mantenga vigente al menos otro Nivel de Participación.

8. **Políticas ISBE aplicables al Nivel de Participación Básico**

Código	Nombre de la Política
NOR1020	Política de régimen de responsabilidad de la organización
NOR1030	Código ético
NOR1040	Política de conflictos de interés
NOR1050	Política de confidencialidad
NOR1060	Política de protección de datos personales
NOR1070	Política de propiedad intelectual
NOR1080	Política de competencia y neutralidad
NOR1090	Política sostenibilidad medioambiental
ECO1010	Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE
INF1050	Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos
ADM1010	Política de tarifas y retribuciones
ECO1020	Política de gestión de casos de uso y SCs
ECO1030	Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

(El resto de cláusulas del Contrato Marco de Adhesión continúan vigentes en lo que no se vean modificadas por este Anexo)

Anexo II – Condiciones Específicas del Nivel Observador

1. **Aplicabilidad**:

   El presente Anexo II se aplicará cuando la Entidad Adherente, habiendo suscrito el Contrato Marco, suscriba este Anexo II y obtenga la habilitación para ostentar el Nivel de Participación de **Observador** en la red ISBE, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**. El acceso a este Nivel de Participación se reserva exclusivamente a Entidades Adherentes que sean personas jurídicas constituidas conforme al Derecho de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que tengan la condición de entidad supervisora, reguladora u organismo público con funciones de control, auditoría, supervisión o evaluación institucional, y que acrediten ante la Entidad Gestora un interés público legítimo en disponer de acceso de solo lectura a la red ISBE.

   La asunción del Nivel de Participación de Observador será, con carácter general, incompatible con la asunción simultánea de otros Niveles de Participación, salvo que las Políticas ISBE prevean expresamente lo contrario para supuestos concretos.

2. **Objeto del anexo**:

   Regular los derechos, facultades y obligaciones específicos de la Entidad Adherente en su condición de Observador, entendido como un Nivel de Participación de carácter pasivo y no transaccional, destinado a entidades cualificadas (entre otras, organismos reguladores, autoridades supervisoras, entidades auditoras o instituciones académicas relevantes) que requieren una visibilidad amplia y continuada de la actividad de la red ISBE con fines de supervisión, control, análisis o estudio, sin capacidad para emitir transacciones ni modificar la operativa de la infraestructura, y con acceso limitado a los medios técnicos de consulta que la Entidad Gestora ponga a su disposición.

3. **Habilitación y entorno técnico**:

   Además de los accesos generales derivados del Contrato Marco, el Observador podrá disponer de herramientas específicas de monitorización, exploración y consulta avanzada de la red que la Entidad Gestora ponga a su disposición, en los términos y con los límites establecidos en las Políticas ISBE.

   Este acceso comprenderá la exploración en modo exclusivamente de lectura del estado de la red ISBE (incluyendo, a título meramente enunciativo, bloques, transacciones, métricas y estados agregados), así como la utilización de herramientas de observabilidad avanzadas integradas por la Entidad Gestora (paneles de monitorización, cuadros de mando y registros operativos) que permitan al Observador analizar el comportamiento del sistema, su estabilidad y la evolución temporal de sus principales indicadores, con un nivel de visibilidad comparable al del personal administrador de ISBE, aunque en todo caso sin facultades de emisión de transacciones ni de modificación del estado de la red.

4. **Derechos del Nivel Observador**:

   a. El Observador podrá acceder, en tiempo real, a la información pública registrada en la *blockchain* de ISBE (incluyendo, a título enunciativo, bloques, transacciones, eventos y

estados visibles), a través del explorador de bloques y de las herramientas de exploración y consulta que la Entidad Gestora ponga a su disposición.

b. El Observador podrá recibir, en la medida en que la Entidad Gestora los genere y distribuya, informes técnicos, métricas agregadas de rendimiento de la red, documentación de cumplimiento normativo de la infraestructura y otros materiales específicamente orientados a fines de supervisión, control, análisis o estudio.

c. La condición de Observador no atribuye por sí misma facultades de intervención en la operativa de la red ISBE ni derechos de voto en los órganos de gobernanza. Sin perjuicio de otros Niveles de Participación o acuerdos específicos que pueda ostentar la Entidad Adherente, el Observador podrá ser invitado a participar en consultas, grupos de trabajo u otros mecanismos de interacción previstos en las Políticas ISBE, sin carácter vinculante para la Entidad Gestora salvo que se establezca expresamente lo contrario en un convenio o instrumento específico.

d. El Observador podrá comunicar a la Entidad Gestora los hallazgos, recomendaciones o advertencias que considere relevantes como resultado de su actividad de supervisión o análisis, con el fin de contribuir a la mejora y robustez del ecosistema, manteniendo en todo caso los deberes de confidencialidad y reserva que resulten de aplicación.

5. **Obligaciones del Nivel Observador**:

a. *Confidencialidad reforzada*: El Observador tratará como confidencial toda información no pública a la que acceda en virtud de este Nivel de Participación, utilizándola exclusivamente para los fines de supervisión, control, análisis o estudio que le sean propios y de conformidad con la **Política NOR1050 – Política de confidencialidad** y la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**, en lo que resulte aplicable. Esta obligación se entiende como refuerzo de la cláusula general de confidencialidad del Contrato Marco.

b. *No injerencia técnica*: El Observador se compromete a utilizar la información disponible y las herramientas asociadas únicamente en modo lectura, absteniéndose de cualquier intento de eludir las restricciones técnicas, emitir transacciones o interferir en el normal funcionamiento de la red ISBE, de acuerdo con la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos**.

c. *Informes de cumplimiento*: cómo el Observador es una autoridad reguladora, supervisor oficial u otra entidad con funciones públicas de supervisión, colaborará con la Entidad Gestora en los términos que establezcan las Políticas ISBE que resulten aplicables, compartiendo de forma confidencial las conclusiones relevantes de sus revisiones cuando así proceda y dentro del marco de sus competencias legales.

6. **Condiciones económicas**:

Las condiciones económicas asociadas al Nivel de Participación de Observador, incluidas en su caso cuotas, tarifas o tasas específicas, se regirán por lo dispuesto en la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, en su versión vigente en cada momento.

A la fecha de suscripción de este Anexo II, el rol de Observador no devenga remuneración a favor de la Entidad Adherente y no comporta contraprestaciones económicas adicionales distintas de las que, en su caso, se establezcan con carácter general en la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**.

7. **Terminación del Nivel de Participación de Observador**:

   La baja voluntaria, revocación o cualquier otra forma de terminación del Nivel de Participación de Observador se regirá por lo previsto en el Contrato Marco y en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**. La terminación de este Anexo II no comportará por sí sola la resolución del Contrato Marco mientras la Entidad Adherente mantenga vigente al menos otro Nivel de Participación.

8. **Políticas ISBE aplicables al Nivel de Participación de Observador**

Código	Nombre de la Política
NOR1020	Política de régimen de responsabilidad de la organización
NOR1030	Código ético
NOR1040	Política de conflictos de interés
NOR1050	Política de confidencialidad
NOR1060	Política de protección de datos personales
NOR1070	Política de propiedad intelectual
NOR1080	Política de competencia y neutralidad
NOR1090	Política sostenibilidad medioambiental
ECO1010	Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE
INF1050	Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos
ADM1010	Política de tarifas y retribuciones

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

(El resto de cláusulas del Contrato Marco de Adhesión continúan vigentes en lo que no se vean modificadas por este Anexo)

Anexo III – Condiciones Específicas del Nivel Desarrollador

1. Aplicabilidad

El presente anexo se aplicará cuando la Entidad Adherente haya suscrito el Contrato Marco y obtenga la habilitación para ostentar el Nivel de Participación de Desarrollador en la red ISBE, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**.

La eventual acumulación de este Nivel de Participación con otros Niveles de Participación se regirá por lo que prevean la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y el resto de las políticas ISBE, en particular en materia de segregación funcional, conflictos de interés y operación de nodos.

2. Objeto del anexo

El presente anexo tendrá por objeto establecer las condiciones particulares bajo las cuales la Entidad Adherente desempeñe el Nivel de Participación de Desarrollador, entendido como el rol que habilita a diseñar, desarrollar, desplegar y mantener Casos de Uso y *Smart Contracts* sobre las redes de ISBE, así como a ofrecer servicios basados en dicha infraestructura, todo ello en los términos previstos en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y en el resto de Políticas ISBE que resulten aplicables.

Este Nivel de Participación no habilitará a la Entidad Adherente para operar nodos de la red ISBE; la operación de nodos requerirá, en su caso, la asunción de los niveles específicos de Operador de Nodo de Ejecución y/o Operador de Nodo de Consenso mediante los anexos correspondientes.

3. Requisitos de acceso y habilitación como Desarrollador

Para que la Entidad Adherente pueda ostentar el Nivel de Participación de Desarrollador, deberá, en todo momento:

a. Cumplir los requisitos generales de admisión, permanencia y actualización de información establecidos en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

b. Acreditar capacidad técnica y organizativa suficiente para diseñar, desarrollar, desplegar y mantener Casos de Uso y *Smart Contracts* conforme a los criterios de la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, teniendo en cuenta, en su caso, los criterios de evaluación de riesgos que aplique la Entidad Gestora de acuerdo con sus políticas internas de gestión de riesgos.

c. Superar los procesos de evaluación, homologación y, en su caso, auditoría técnica y de ciberseguridad que prevea la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**.

d. Suscribir el presente anexo, asumiendo las obligaciones específicas asociadas al Nivel de Participación de Desarrollador y comprometiéndose a ajustarse a las directrices operativas que la Entidad Gestora imparta conforme a las Políticas ISBE.

La Entidad Gestora podrá denegar o revocar la habilitación como Desarrollador cuando no se cumplan o dejen de cumplirse estos requisitos, de conformidad con el Contrato Marco, la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**.

4. Capacidades funcionales del Nivel Desarrollador

En su condición de Desarrollador, la Entidad Adherente podrá, en los términos y con los límites establecidos en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**.:

a. Diseñar y proponer Casos de Uso para su despliegue sobre las redes de ISBE, sometiéndolos a los procedimientos de evaluación, priorización y aprobación que establezca la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**.

b. Desplegar *Smart Contracts* utilizando exclusivamente las vías y herramientas autorizadas por ISBE, incluyendo, en particular: ***(i)*** el uso del asistente o "*Wizard*" no-code y de las librerías estándar de *Smart Contracts* preconfigurados y prehomologados por ISBE, que permiten el despliegue de contratos basados en plantillas estándar sin necesidad de programación, bajo los flujos de control definidos en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**; y ***(ii)*** el despliegue de desarrollos propios del Desarrollador que hayan superado previamente el test de conformidad u homologación definido en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, en el que se evalúan, entre otros aspectos, la seguridad, la interoperabilidad, la trazabilidad y la adecuación normativa. Solo los *Smart Contracts* que hayan superado satisfactoriamente dicho test de conformidad podrán ser autorizados para operar en la red ISBE y ser gestionados a través de los Contratos Fábrica correspondientes.

c. Consumir los servicios de infraestructura y de Blockchain-as-a-Service (BaaS) que ISBE ponga a disposición de los Desarrolladores o, en su caso, que se presten a través de Operadores de Nodo de Ejecución, en los términos que prevean la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos**, sin que ello suponga operar nodos propios.

d. Solicitar, en su caso, la inclusión de sus Casos de Uso y de los servicios asociados en el catálogo o directorio de soluciones de ISBE, de acuerdo con la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y con la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones** en lo relativo a condiciones económicas.

5. Obligaciones específicas del Nivel Desarrollador

Además de las obligaciones derivadas del Contrato Marco y de las Políticas ISBE, la Entidad Adherente, como Desarrollador, deberá:

a. Cumplir estrictamente lo previsto en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**, en relación con el ciclo de vida de los Casos de Uso y *Smart Contracts*.

b. Utilizar exclusivamente los mecanismos de despliegue, actualización, pausa y retirada de *Smart Contracts* que prevea la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs**, incluidos los Contratos Fábrica y demás componentes de gobernanza técnica autorizados, absteniéndose de desplegar o modificar código al margen de dichos canales.

c. Respetar las obligaciones de propiedad intelectual y régimen de licencias previstas en la **Política NOR1070 – Política de propiedad intelectual**, incluyendo las reglas relativas a titularidad, licenciamiento, aportaciones a la red ISBE y uso de componentes comunes.

d. Respetar las obligaciones de confidencialidad y privacidad recogidas en la **Política NOR1050 – Política de confidencialidad** y en la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**, minimizando la inclusión de datos personales en registros on-chain y utilizando, en la medida de lo posible, técnicas de hash, pseudonimización u otros mecanismos equivalentes, de conformidad con la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**.

e. Cumplir las reglas de neutralidad, competencia leal y prevención de conflictos de interés establecidas en la **Política NOR1040 – Política de conflictos de interés** y en la **Política NOR1080 – Política de competencia y neutralidad**, especialmente cuando ofrezca servicios a terceros sobre la infraestructura ISBE.

f. Proporcionar a la Entidad Gestora la información razonablemente necesaria para que esta pueda evaluar riesgos, incidencias y el cumplimiento de las Políticas ISBE en relación con los Casos de Uso y *Smart Contracts* desplegados, y colaborar en las actuaciones de revisión o auditoría que, en su caso, se lleven a cabo sobre dichos Casos de Uso.

g. Asumir, en el ámbito de los Casos de Uso y *Smart Contracts* que desarrolle o despliegue, la responsabilidad íntegra sobre su ciclo de vida, la seguridad de los servicios asociados y las implicaciones legales derivadas de su utilización, garantizando el cumplimiento de las obligaciones que le resulten aplicables en materia de protección de datos, propiedad intelectual, ciberseguridad y normativa sectorial. A tal efecto, implementará procedimientos de identificación y diligencia debida (incluyendo, cuando proceda, controles KYB/KYC/AML) adecuados a la naturaleza de los servicios prestados y de los usuarios finales, de conformidad con la normativa aplicable y con las Políticas ISBE.

h. Mantener, cuando la naturaleza del Caso de Uso así lo exija por generar actividad transaccional relevante, acceso a funcionalidades críticas o potencial exposición a riesgos regulatorios, un registro *off-chain*, verificable, proporcionado y actualizado de los usuarios finales que interactúen con los servicios desplegados, con el alcance previsto en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y sin perjuicio de lo dispuesto en la Política **NOR1060 – Política de protección de datos personales** respecto de los datos que, en su caso, se incorporen a dicho registro. Este

registro tendrá finalidad de trazabilidad y refuerzo de la responsabilidad del emisor y no constituirá por sí mismo un sistema completo de cumplimiento en materia de prevención de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Podrá ser objeto de revisión o auditoría, previa solicitud motivada, por parte de la Entidad Gestora o de la autoridad competente, especialmente en caso de incidente de seguridad o investigación de posibles incumplimientos.

i. Monitorizar de forma diligente las vulnerabilidades, incidencias y anomalías asociadas a los Casos de Uso y *Smart Contracts* bajo su control, así como a las integraciones, APIs y librerías relacionadas, respondiendo sin dilación indebida ante los incidentes que se produzcan y aplicando las actualizaciones, correcciones y mejoras que resulten necesarias o que sean indicadas por la Entidad Gestora o por las Políticas ISBE, con el fin de mantener un nivel de seguridad y calidad alineado con los estándares exigidos en la red ISBE.

6. Condiciones económicas

Las tarifas, cánones, cuotas, compensaciones o cualesquiera otras condiciones económicas asociadas al Nivel de Participación de Desarrollador, incluido el consumo de servicios *Blockchain-as-a-Service* (BaaS), el uso de herramientas avanzadas o la inclusión de servicios en catálogos, se regirán íntegramente por lo que establezca la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, en su versión vigente en cada momento.

7. Terminación del Nivel de Desarrollador

La baja voluntaria, la revocación o cualquier otra forma de terminación del Nivel de Participación de Desarrollador se regirá por lo previsto en el Contrato Marco y en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, sin perjuicio de que las consecuencias operativas sobre los Casos de Uso y *Smart Contracts* desplegados (incluyendo su pausado, bloqueo, migración o retirada) se ajusten a lo dispuesto en la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y en la **Política ECO1030 – Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos**.

8. Políticas ISBE aplicables al Nivel de Participación de Desarrollador

Código	Nombre de la Política
NOR1020	Política de régimen de responsabilidad de la organización
NOR1030	Código ético
NOR1040	Política de conflictos de interés
NOR1050	Política de confidencialidad
NOR1060	Política de protección de datos personales
NOR1070	Política de propiedad intelectual
NOR1080	Política de competencia y neutralidad
NOR1090	Política sostenibilidad medioambiental
ECO1010	Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE

Código	Nombre de la Política
INF1050	Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos
ADM1010	Política de tarifas y retribuciones
ECO1020	Política de gestión de casos de uso y SCs
ECO1030	Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

(Las cláusulas generales del Contrato Marco continúan aplicando en todo lo no modificado expresamente por este Anexo)

Anexo IV – Condiciones Específicas del Nivel de Operador de Nodo de Ejecución

1. Aplicabilidad

El presente anexo se aplicará cuando la Entidad Adherente haya suscrito el Contrato Marco y obtenga la habilitación para ostentar el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución en la red ISBE, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

La eventual acumulación de este Nivel de Participación con otros Niveles de Participación se regirá por lo que prevean la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y las demás Políticas ISBE, en particular en materia de segregación funcional, conflictos de interés y neutralidad.

2. Objeto del anexo

El presente anexo tendrá por objeto establecer las condiciones particulares bajo las cuales la Entidad Adherente desempeñe el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución, entendido como el rol que habilite a operar uno o varios Nodos de Ejecución de la red ISBE (distintos de los Nodos de Consenso), con capacidad para procesar y reenviar transacciones, mantener copias completas del *ledger* y, en su caso, prestar servicios de conectividad a terceros autorizados, en los términos previstos en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y en las demás Políticas ISBE aplicables.

Este Nivel de Participación no habilitará a la Entidad Adherente para participar en el Protocolo de Consenso de la red ISBE, lo que requerirá, en su caso, la asunción del Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso mediante el anexo específico correspondiente.

3. Requisitos de acceso y habilitación como Operador de Nodo de Ejecución

Para que la Entidad Adherente pueda ostentar el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución, deberá, en todo momento:

a. Cumplir los requisitos generales de admisión, permanencia y actualización de información establecidos en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

b. Acreditar capacidad técnica y organizativa suficiente para operar Nodos de Ejecución conforme a los criterios de la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, incluyendo, entre otros, requisitos de infraestructura, conectividad, seguridad y monitorización que dicha política defina.

c. Superar los procesos de evaluación técnica, de seguridad y, en su caso, de resiliencia que prevea la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

d. Suscribir el presente anexo, asumiendo las obligaciones específicas asociadas al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución y comprometiéndose a ajustarse a las directrices operativas que la Entidad Gestora imparta conforme a las Políticas ISBE.

La Entidad Gestora podrá denegar o revocar la habilitación como Operador de Nodo de Ejecución cuando no se cumplan o dejen de cumplirse estos requisitos, de conformidad con el Contrato Marco, la Política **ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

4. Entorno técnico y localización del Nodo de Ejecución

4.1. El Nodo o Nodos de Ejecución deberán operar bajo las condiciones técnicas, de seguridad, disponibilidad y monitorización que establezca la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

4.2. Los Nodos de Ejecución deberán estar desplegados en ubicaciones físicas identificadas y estables, situadas en alguno de los territorios que figuren como autorizados en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, y comunicadas previamente a la Entidad Gestora en la forma que dicha política prevea. Cualquier cambio material en la ubicación o configuración relevante de los Nodos de Ejecución se ajustará a los procedimientos de notificación y, en su caso, de validación o aprobación establecidos en la Política INF1040 – Política de gestión de nodos.

5. Obligaciones específicas del Operador de Nodo de Ejecución

Además de las obligaciones derivadas del Contrato Marco y de las Políticas ISBE, la Entidad Adherente, como Operador de Nodo de Ejecución, deberá:

a) Operar sus Nodos de Ejecución de forma que mantenga los niveles de disponibilidad, rendimiento y seguridad que establezca la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, aplicando las configuraciones y medidas de bastionado que se exijan en dicha política.

b) Gestionar las identidades, credenciales y accesos vinculados a sus Nodos de Ejecución de acuerdo con la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos**, garantizando el uso adecuado y la custodia de las credenciales técnicas asociadas.

c) Notificar sin demora a la Entidad Gestora cualquier incidencia relevante que pueda afectar al correcto funcionamiento de sus Nodos de Ejecución o a la integridad de la red ISBE, de conformidad con los canales y procedimientos de comunicación que defina la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

d) Respetar los deberes de confidencialidad sobre la información técnica y operativa a la que tenga acceso en su condición de Operador de Nodo de Ejecución, conforme a la **Política NOR1050 – Política de confidencialidad** y, cuando proceda, a la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**.

e) Cumplir las reglas de neutralidad, competencia leal y prevención de conflictos de interés establecidas en la **Política NOR1040 – Política de conflictos de interés** y en la **Política NOR1080 – Política de competencia y neutralidad**, especialmente cuando utilice sus Nodos de Ejecución para prestar servicios de conectividad o acceso a terceros sobre la red ISBE.

f) Facilitar a la Entidad Gestora la información y evidencias que esta razonablemente solicite para verificar el cumplimiento de la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y demás Políticas ISBE relacionadas con la operación de sus Nodos de Ejecución.

g) Garantizar, en relación con los servicios que desarrolle, explote o canalice a través de sus Nodos de Ejecución, un nivel de seguridad y control alineado con los estándares definidos en las Políticas ISBE, asumiendo la responsabilidad técnica y jurídica derivada de su utilización e implantando, cuando así lo requiera la naturaleza de los servicios o de los usuarios finales, procedimientos adecuados de identificación y diligencia debida (incluyendo, en su caso, controles KYB y, cuando proceda, KYC/AML) de conformidad con la normativa aplicable y con las Políticas ISBE.

h) Mantener, cuando así lo exijan las Políticas ISBE o la naturaleza de los servicios prestados, un registro *off-chain*, verificable, proporcionado y actualizado de la identidad de los usuarios finales vinculados a las operaciones que se canalicen a través de sus Nodos de Ejecución y generen actividad transaccional relevante, acceso a funcionalidades críticas o potencial exposición a riesgos regulatorios, con pleno respeto a la **Política NOR1060 – Política de protección de datos personales**. Dicho registro será custodiado por la propia Entidad Adherente y únicamente podrá ser puesto a disposición de la Entidad Gestora o de las autoridades competentes en los supuestos y con el alcance previstos en las Políticas ISBE, en particular para fines de auditoría, gestión de incidentes críticos o atención de requerimientos legales debidamente fundamentados.

i) El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones técnicas, regulatorias o de gobernanza asociadas a la operación de los Nodos de Ejecución podrá dar lugar, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, a la adopción de medidas correctivas por parte de la Entidad Gestora, incluyendo, en su caso, la suspensión temporal del nodo, la revocación de su permisionado y/o la terminación del Nivel de Operador de Nodo de Ejecución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que resulten procedentes para preservar la integridad y estabilidad de la red ISBE.

6. Limitaciones y uso debido de los Nodos de Ejecución

La Entidad Adherente utilizará sus Nodos de Ejecución únicamente para los fines y servicios que establezcan la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, la **Política ECO1020 – Política de gestión de casos de uso y SCs** y las demás Políticas ISBE aplicables y, en particular:

a) Se abstendrá de utilizar sus Nodos de Ejecución para participar en el Protocolo de Consenso de la red ISBE, salvo que asuma adicionalmente el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso y suscriba el anexo correspondiente.

b) Solo expondrá interfaces de acceso (por ejemplo, *endpoints* RPC o APIs) y prestará servicios de lectura o envío de transacciones a terceros en los términos y con las restricciones que establezcan la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos** y la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**.

c) No conectará sus Nodos de Ejecución a otros sistemas o redes de forma que se vulneren las medidas de segmentación, control de accesos y requisitos técnicos que defina la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

d) Se abstendrá de modificar, descompilar o alterar el *software* cliente de ISBE instalado en sus Nodos de Ejecución, sus componentes, librerías o módulos, así como de desarrollar, instalar o utilizar *plugins*, extensiones u otros mecanismos destinados a manipular, interceptar o inspeccionar las transacciones o el funcionamiento interno de dichos nodos más allá de las capacidades y herramientas expresamente autorizadas por la Entidad Gestora. Cualquier actualización, cambio de versión o ajuste del software cliente se realizará exclusivamente conforme a las instrucciones y procedimientos comunicados por la Entidad Gestora.

Las limitaciones anteriores se entenderán complementadas por las que, en su caso, establezcan la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y el resto de las políticas ISBE aplicables.

7. Condiciones económicas

Las tarifas, cánones, cuotas, compensaciones o cualesquiera otras condiciones económicas asociadas al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución, incluido el eventual uso de dichos nodos para prestar servicios de conectividad o acceso a terceros, se regirán íntegramente por lo que establezca la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, en su versión vigente en cada momento.

8. Terminación del Nivel de Operador de Nodo de Ejecución

La baja voluntaria, la revocación o cualquier otra forma de terminación del Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución se regirá por lo previsto en el Contrato Marco y en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, sin perjuicio de que las consecuencias operativas sobre los Nodos de Ejecución (incluyendo su apagado, desregistro o despermisionado) se ajusten a lo dispuesto en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y en las demás Políticas ISBE que resulten de aplicación.

9. Políticas ISBE aplicables al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Ejecución

Código	Nombre de la Política
NOR1020	Política de régimen de responsabilidad de la organización
NOR1030	Código ético
NOR1040	Política de conflictos de interés
NOR1050	Política de confidencialidad
NOR1060	Política de protección de datos personales
NOR1070	Política de propiedad intelectual
NOR1080	Política de competencia y neutralidad

NOR1090	Política sostenibilidad medioambiental
ECO1010	Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE
INF1050	Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos
ADM1010	Política de tarifas y retribuciones
ECO1020	Política de gestión de casos de uso y SCs
ECO1030	Política de pausado/bloqueo SCs / borrado de datos
INF1040	Política de gestión de nodos

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

(Las cláusulas generales del Contrato Marco continúan aplicando en todo lo no modificado expresamente por este Anexo)

Anexo V – Condiciones Específicas del Nivel de Operador de Nodo de Consenso

1. Aplicabilidad

El presente anexo se aplicará cuando la Entidad Adherente haya suscrito el Contrato Marco y obtenga la habilitación para ostentar el Nivel de Participación de **Operador de Nodo de Consenso** en la red ISBE, de conformidad con la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

La eventual acumulación de este Nivel de Participación con otros Niveles de Participación únicamente será posible cuando así lo prevean las Políticas ISBE y **se cumplan** los requisitos de segregación funcional, independencia y diferenciación de equipos, procedimientos e infraestructuras que dichas políticas establezcan.

2. Objeto del Anexo

Establecer las condiciones particulares bajo las cuales la Entidad Adherente desempeñe el Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso, considerado crítico para la seguridad y operatividad de la red ISBE por su intervención en el Protocolo de Consenso y en la validación de transacciones.

Este anexo complementará al Contrato Marco remitiendo, en lo relativo a compromisos técnicos, niveles de servicio y, en su caso, compensaciones económicas asociadas a la operación del Nodo de Consenso, a lo que **se prevea** en las Políticas ISBE aplicables, en particular en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y en la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**.

3. Habilitación como Operador de Nodo de Consenso

Para que la Entidad Adherente pueda optar al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso, deberá, en todo caso:

a. cumplir los requisitos generales de admisión y permanencia en el ecosistema ISBE que se establezcan en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**;

b. demostrar capacidad técnica y recursos suficientes para operar un Nodo de Consenso conforme a las especificaciones de la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** (incluidos, entre otros, requisitos de hardware, conectividad y seguridad);

c. superar las pruebas técnicas, de seguridad y, en su caso, de resiliencia que se prevean en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y en las demás Políticas ISBE aplicables; y

d. suscribir el presente anexo, formalizando su compromiso de operar diligentemente el Nodo de Consenso y ajustarse a las directrices operativas que la Entidad Gestora imparta conforme a las Políticas ISBE.

La Entidad Gestora, una vez haya evaluado el cumplimiento de los requisitos anteriores y en función de las necesidades de la red ISBE, podrá aprobar la incorporación de la

Entidad Adherente al conjunto de Nodos de Consenso autorizados, de acuerdo con lo previsto en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

La Entidad Gestora facilitará a la Entidad Adherente los elementos de configuración, credenciales y autorizaciones necesarios para que el Nodo de Consenso pueda ser reconocido por la red ISBE, de conformidad con la **Política INF1050 – Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos** y la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

Las condiciones concretas de incorporación al conjunto de Nodos de Consenso (incluyendo, en su caso, la participación como nodo activo o en espera y los esquemas de rotación que resulten de aplicación) se regirán íntegramente por la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y demás Políticas ISBE aplicables.

4. Obligaciones del Operador de Nodo de Consenso

a. *Operación del Nodo de Consenso*: La Entidad Adherente se comprometerá a operar su Nodo de Consenso de forma continuada y conforme a las especificaciones técnicas, de bastionado y de ciberseguridad que establezca en cada momento la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, manteniendo un entorno de ejecución dedicado y adecuadamente homologado.

b. *Disponibilidad y rendimiento*: La Entidad Adherente mantendrá los niveles de disponibilidad y rendimiento que se definan en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, incluyendo los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) que en ella se establezcan. A tal efecto, aceptará que la Entidad Gestora monitorice el Nodo de Consenso y registre las métricas necesarias, de conformidad con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y con los procedimientos de gestión de incidencias que esta establezca al amparo de sus políticas internas.

c. *Participación activa en el consenso*: La Entidad Adherente actuará diligentemente en la propuesta y firma de bloques bajo el Protocolo de Consenso que se encuentre vigente, sin introducir retrasos deliberados ni rechazar injustificadamente la validación de transacciones. Cuando resulte necesario realizar tareas de mantenimiento u otras actuaciones que afecten temporalmente a su participación, la Entidad Adherente lo coordinará con la Entidad Gestora conforme a lo que prevea la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

d. *Integridad del software cliente*: La Entidad Adherente se abstendrá de modificar, descompilar o alterar el *software* cliente de ISBE desplegado en el Nodo de Consenso, sus componentes, librerías o módulos, así como de desarrollar, instalar o utilizar *plugins*, extensiones u otros mecanismos destinados a manipular, interceptar o inspeccionar las transacciones o el funcionamiento interno del nodo más allá de las capacidades y herramientas expresamente autorizadas por la Entidad Gestora. Cualquier actualización, cambio de versión o ajuste de configuración del *software* cliente se realizará exclusivamente conforme a las instrucciones y procedimientos de despliegue comunicados por la Entidad Gestora.

e. *Limitaciones y uso debido*: La Entidad Adherente utilizará su Nodo de Consenso exclusivamente para la participación en el Protocolo de Consenso de la red ISBE y, en particular:

a. Se abstendrá de emplearlo para desplegar contratos inteligentes o ejecutar lógica de negocio distinta de la estrictamente necesaria para dicho Protocolo de Consenso.

b. No lo utilizará para servir tráfico de lectura general de la red ni para exponer interfaces de acceso público, salvo que así se prevea expresamente en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

c. No lo conectará a sistemas corporativos distintos de aquellos estrictamente necesarios para su monitorización, gestión y operación segura, en los términos previstos en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

El Nodo de Consenso deberá operar en un entorno de red de pauta cerrada, comunicándose únicamente con otros nodos autorizados de la red ISBE y con los sistemas de gestión y monitorización de la propia Entidad Adherente definidos conforme a la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

El Nodo de Consenso deberá permanecer desplegado en la ubicación física y bajo las condiciones de infraestructura que la Entidad Adherente haya declarado y la Entidad Gestora haya aceptado, encontrándose en todo caso ubicado en alguno de los territorios que figuren como autorizados en la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**. Cualquier cambio material en la ubicación o en la configuración significativa del Nodo de Consenso se ajustará a los procedimientos de notificación, validación y aprobación que dicha política establezca.

Si la Entidad Adherente quisiera cesar temporal o definitivamente la operación de su Nodo de Consenso, lo comunicará a la Entidad Gestora con la antelación que requiera la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, a fin de que puedan adoptarse las medidas de mitigación oportunas.

f. *Cumplimiento de INF1040*: Con carácter general, la Entidad Adherente **cumplirá** todos los apartados que le resulten aplicables de la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, incluida la actualización del software a las versiones que **se exijan**, la aplicación de las configuraciones de seguridad recomendadas, la atención a las alertas de monitorización y el respeto a los procedimientos de despermisionado y retirada ordenada del Nodo de Consenso cuando corresponda.

g. *Colaboración con la gobernanza técnica*: La Entidad Adherente colaborará, en la medida de lo razonable, con la Entidad Gestora y con los órganos de gobernanza técnica en los términos que prevean la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos** y las demás Políticas ISBE que resulten aplicables, facilitando información veraz sobre su Nodo de Consenso cuando se le requiera para fines de diagnóstico, mejora o evaluación de riesgos, e implementando sin dilación injustificada los cambios de configuración o parches urgentes que se le indiquen por razones de seguridad.

5. Retribución y costes

Las condiciones económicas asociadas al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso, incluidas, en su caso, las compensaciones periódicas que la Entidad Gestora

pudiera reconocer a la Entidad Adherente por la operación de su Nodo de Consenso, se regirán íntegramente por lo dispuesto en la Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones, en su versión vigente en cada momento.

La eventual compensación económica quedará supeditada al cumplimiento de los niveles de servicio y demás requisitos que establezca la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, pudiendo su incumplimiento dar lugar a reducciones, supresiones de la compensación o, en su caso, a la revisión del propio Nivel de Participación conforme al Contrato Marco y a la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**.

Todos los costes asociados a la instalación, operación y mantenimiento del Nodo de Consenso (incluyendo, entre otros, equipamiento, conectividad, energía, servicios *cloud* y recursos humanos) serán asumidos íntegramente por la Entidad Adherente. Cualquier compensación que, en su caso, se prevea en la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones** tendrá carácter meramente contributivo y no garantizará la cobertura total de dichos costes.

La colaboración como Operador de Nodo de Consenso tendrá naturaleza estrictamente civil o mercantil y no implicará la existencia de relación laboral alguna entre la Entidad Adherente y la Entidad Gestora ni con los demás participantes, siendo la Entidad Adherente libre de organizar, bajo su exclusiva responsabilidad, los recursos técnicos y humanos que destine a la operación del Nodo de Consenso.

6. Incumplimiento de SLAs y sanciones

En caso de que la Entidad Adherente, en su condición de Operador de Nodo de Consenso, no cumpla de forma continuada o reiterada los niveles de disponibilidad, rendimiento u otras métricas de servicio que establezca la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**, la Entidad Gestora podrá adoptar las medidas correctivas, de suspensión o de revocación del Nivel de Participación que dicha política y la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** prevean.

Asimismo, las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento de dichos niveles de servicio, incluida la posible pérdida total o parcial de compensaciones durante los periodos afectados, **se regirán** por lo dispuesto en la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**.

7. Terminación del Nivel de Operador de Nodo de Consenso

La Entidad Adherente podrá solicitar el cese de su Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso mediante notificación a la Entidad Gestora, en los términos y con la antelación que prevea la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**. La terminación del presente anexo no implicará por sí sola la resolución del Contrato Marco ni la pérdida de otros Niveles de Participación que la Entidad Adherente ostente, salvo que esta solicite su baja total conforme a dicha política.

La Entidad Gestora podrá acordar la terminación del presente anexo cuando así lo justifiquen cambios en el modelo o en la configuración del Protocolo de Consenso, la reducción del número de Nodos de Consenso o cualquier otra circunstancia prevista en la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE**, sin

perjuicio de que pueda proponerse a la Entidad Adherente su continuidad en la red bajo otros Niveles de Participación que resulten compatibles.

La Entidad Adherente cooperará con la Entidad Gestora en la ejecución ordenada de la retirada de su Nodo de Consenso y en las actuaciones técnicas asociadas a dicha salida, de conformidad con la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**. Los efectos económicos y operativos derivados de la terminación, incluidos el devengo y liquidación de compensaciones hasta la fecha efectiva de cese, se regirán por la **Política ADM1010 – Política de tarifas y retribuciones**, la **Política ECO1010 – Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE** y la **Política INF1040 – Política de gestión de nodos**.

8. **Políticas ISBE aplicables al Nivel de Participación de Operador de Nodo de Consenso**

Código	Nombre de la Política
NOR1020	Política de régimen de responsabilidad de la organización
NOR1030	Código ético
NOR1040	Política de conflictos de interés
NOR1050	Política de confidencialidad
NOR1060	Política de protección de datos personales
NOR1070	Política de propiedad intelectual
NOR1080	Política de competencia y neutralidad
NOR1090	Política sostenibilidad medioambiental
ECO1010	Política de adhesión al, y salida del, ecosistema ISBE
INF1050	Política de gestión de identidades digitales, credenciales y accesos
ADM1010	Política de tarifas y retribuciones
INF1040	Política de gestión de nodos

Por la Entidad Gestora
Nombre:
Cargo:
Firma:

Por la Entidad Adherente
Razón Social:
Representante Legal:
Cargo:
Firma:

(El Contrato Marco y sus otras cláusulas permanecen vigentes y aplicables en todo aquello no regulado específicamente en este Anexo)